

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין

פ/25/1653

הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון – הענקת שירותי רפואה מרחוק), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 7א בחוק מגן דוד אדום, התש"י–1950¹, בסעיף 7א(ג) –

(1) אחרי פסקה (2) יבוא :

"(3) בשיעור השווה לאגרה שהיתה משולמת בעד פינוי חירום לפי סעיף קטן (א) – אם הטיפול הרפואי שניתן בזירת האירוע כלל שירות רפואה מרחוק (טלמדיסין) שהחליף את הצורך בפינוי המטופל לבית חולים ; ואולם, אם נדרש פינוי המטופל לבית החולים למרות קבלת שירות רפואה מרחוק לפי פסקה זו, לא תיגבה לפי סעיף זה אלא האגרה בעד הפינוי בלבד ;"

(2) אחרי ההגדרה "טיפול רפואי" יבוא :

"שירות רפואה מרחוק (טלמדיסין)" – שירות בהתאם לכללים שיקבע שר הבריאות, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, הניתן בפקוח ובהנחיית רופא מומחה שעמו מתקיימת תקשורת מרחוק, וכולל אבחון באמצעות ביצוע בדיקות דחופות ומתן טיפול רפואי דחוף, בדומה לבדיקות ולטיפולים הניתנים במרכז לרפואה דחופה של בית חולים."

2. תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994², בתוספת השנייה, בחלק בריאות ממלכתי הראשון, בסעיף 29, האמור בו יסומן "(1)" ואחריו יבוא :

¹ ס"ח התש"י, עמ' 175.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

"(2) בהזעקת אמבולנס לפינוי חירום שהסתיימה בשירות רפואה מרחוק (טלמדיסין) כמשמעותו בסעיף 7א(ג) לחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950, הקופה תישא בסכום האגרה לפי פסקה (3) לאותו סעיף; ואולם, אם נדרש פינוי המטופל לבית החולים למרות קבלת שירות כאמור, לא תישא הקופה בעלות בעד שירות זה, אלא בעלות הפינוי ככל שחלה עליה."

דברי הסבר

על מנת לקדם מודלים של טיפול בקהילה שיסיעו להתגבר על העומס בחדרי המיון במיוחד במצבי משבר כגון משבר נגיף הקורונה, פיתחה מד"א שירות חדשני המאפשר מגוון בדיקות בבית הפונה הכוללות התקשרות והנחייה מרחוק של רופא מטפל, כל זאת למען אבחון מצבו הרפואי של הפונה טרם פינוי ובכדי להבטיח פינוי רק של אותם חולים הנזקקים לטיפול בבית החולים. שירות זה יתאפשר על ידי אמצעים חדשניים מסוג טלמדיסין.

לפיכך מוצע לתקן את חוק מגן דוד אדום התש"י-1950, ולאפשר למד"א, כאשר היא מעניקה טיפול רפואי שיינתן בבית הפונה שהזעיק אמבולנס, בפיקוח רופא בהתקשרות מרחוק, לגבות אגרה זהה לאגרה שהייתה נגבית עבור פינוי באמבולנס טיפול נמרץ, אולם אם למרות הטיפול מרחוק יידרש פינוי לבית החולים תיגבה אגרה רק פעם אחת בלבד.

בנוסף, מוצע לתקן את התוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, כך שיתאפשר למבוטח לקבל החזר מלא של ההוצאות.

בדרך זו יהיה ניתן לחסוך הן בעומסים על חדרי המיון והן בהוצאות רבות ומיותרות המוצאות עקב פינויים של חולים לבתי חולים, ללא כל צורך.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1782/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון (פ/108/24) ועל ידי חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר (פ/2959/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר (פ/58/25).

הצעת החוק זהה לפ/58/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)